广州市南沙区万环西路“7·7”生产经营性一般道路交通事故深度调查报告

2021年07月07日14时32分，在南沙区万顷沙镇万环西路出科发路东313米处发生一宗道路交通事故，为万隆工程(广州)有限公司名下粤ADX865号牌重型自卸货车与无号牌正三轮轻便摩托车刮碰、与粤AAH659号重型厢式货车碰撞，事故造成一人现场死亡、一人受伤及三车损坏。

依据《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院令第493号)和《广州市生产经营性道路交通责任事故调查处理工作指引》(穗安监〔2018〕232号)、《广东省生产经营性道路交通责任事故调查处理工作指引》(粤安监〔2017〕155号)第五条第(二)款的规定，广州市公安局南沙区分局前期调查，认定本次事故属于生产经营性道路运输车辆造成1人死亡且对事故发生负有同等以上责任的一般道路交通事故，粤ADX865号牌重型自卸货车驾驶员付国华承担此事故主要责任，无号牌正三轮轻便摩托车驾驶员罗朝军、粤AAH659号重型厢式货车驾驶员王伟共同承担此事故次要责任，无号牌正三轮轻便摩托车乘客杨老恩不承担事故责任。

根据有关规定，事故发生后，经报南沙区政府同意，由南沙区应急管理局牵头会同区公安分局、区交通运输局、区城市管理局、区人社局、区总工会等单位，于2021年11月20日成立了南沙区万环西路“7·7”生产经营性一般道路交通事故调查组，开展事

故调查处理工作。

为查明事故发生的原因，区公安分局聘请暨南大学司法鉴定中心对死者死因进行司法鉴定、广东安盈汽车保险事故咨询服务有限公司对涉事车辆进行技术检验，出具了《司法鉴定意见书》、《道路交通事故车辆技术检验报告》。综合以上两份报告的内容，区公安分局出具了《道路交通事故认定书》（第4401151202100001 34号）。

事故调查组坚持事故调查“四不放过”和尊重科学、实事求是的基本原则，通过现场检查、调查取证、检验鉴定，查明了事故发生经过、原因、人员伤亡情况和直接经济损失，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位和人员的处理意见和工作改进措施的建议。

一、事故发生经过和应急处置情况

（一）事故发生经过

2021年07月07日14时32分，付国华驾驶粤ADX865号牌重型自卸货车(超载率6.90%)沿南沙区万环西路最左侧车道内由北往南行驶至南沙区万顷沙镇万环西路出科发路东313米处，遇前方同车道罗朝军（未依法取得机动车驾驶证）驾驶无号牌正三轮轻便摩托车由北往南行驶，发生刮碰，刮碰处为粤ADX865号牌重型自卸货车左中部与无号牌正三轮轻便摩托车车尾厢。同时，遇前方王伟驾驶粤AAH659号重型厢式货车在未开启转向灯的情况下，从最右侧车道向左变更车道，发生碰撞，碰撞处为粤ADX865

号牌重型自卸货车右前侧与粤AAH659号重型厢式货车左前侧。本次事故造成无号牌正三轮轻便摩托车驾驶员罗朝军受伤、乘客杨老恩现场死亡及三车损坏。

（证据：付国华笔录,罗朝军笔录,王伟笔录，现场视频）

（二）事故应急处置情况

2021年7月7日14时42分，110指挥中心接警称，在南沙区万顷沙镇万环西路发生一起泥头车与三轮车相撞道路交通事故，现场造成1人死亡。

14时51分，南沙区公安分局行动及交通管理处民警出警处置，按照一般程序道路交通事故跟进处理。

（证据材料：《交通警情单》）

（三）事故伤亡人员情况

1.死者：杨老恩

杨老恩，女，1976年05月05日出生，苗族，住址：云南省文山壮族苗族自治州富宁县花甲乡木垢村民委龙桑小组，身份证号码：532xxxx2169。经暨南大学司法鉴定中心鉴定，结论为符合交通事故致胸腹严重损伤而死亡。

【证据材料:《暨南大学司法鉴定中心司法鉴定意见书》（暨大司鉴中心〔2021〕病鉴字第B651号）】

2.伤者：罗朝军

罗朝军，男，1973年02月06日出生，苗族，住址：云南省文山壮族苗族自治州富宁县花甲乡木斯村民委龙桑小组，身份证号码：

532xxxx2132。经暨南大学司法鉴定中心鉴定，损伤程度达轻微伤。

【证据材料:《暨南大学司法鉴定中心司法鉴定意见书》(暨大司鉴中心〔2021〕临鉴字第L697号)】

（四）事故初期处理和善后工作情况

事故发生后，南沙区相关职能部门采取一系列措施：一是南沙区公安分局行动及交通管理处立即出警到现场处理，按照一般道路交通事故跟进处理。二是区应急管理局、区公安分局、区交通运输局、区城市管理局、区人社局和区总工会等部门成立事故深度调查组，深入肇事车辆所属企业开展现场调查；三是对事故相关人员进行笔录询问；四是组织事故处理，进行事故现场勘察，委托第三方检验鉴定机构对肇事车辆进行技术鉴定、对死者死亡原因及涉毒涉药等情况进行鉴定；五是南沙区公安分局做好死者家属安抚工作，家属情绪稳定。

（五）事故直接经济损失

经南沙区公安分局对事故损失进行评估，直接经济损失5000元。

二、事故调查情况

（一）当事人基本情况

1.粤ADX865号牌重型自卸货车驾驶员

付国华,男,49岁,汉族,公民身份号码：422xxxx2897，户籍地址：湖北省仙桃市沔阳大道131号，现住址：南沙区黄阁镇东湾村德胜街38号201房,准驾车型:A1、A2,驾驶证状态:违法未处理(本次事故违法未处理),事故未处理(本次事故未处理)，万隆工程

(广州)有限公司员工。经查六合一系统,付国华(422xxxx2897)无历史事故记录,近三年(2018年7月8日至2021年7月7日)有22条交通违法记录,主要为载货汽车、挂车未按照规定安装侧面及后下部防护装置、粘贴车身反光标识;驾驶机动车在高速公路、城市快速路以外的道路上不按规定车道行驶;驾驶时拨打接听手持电话;机动车违反禁令标志指示;未按规定喷涂放大的牌号;驾驶货车载物超过核定载质量未达30%;在禁止鸣喇叭的区域或者路段鸣喇叭;驾驶安全设施不全的机动车。2019年6月至2020年6月驾驶粤ABY847号牌重型自卸货车,2020年7月至2021年7月驾驶粤ADX865号牌重型自卸货车。经检验,付国华事发时无涉酒涉毒情况。

2.粤AAH659号重型厢式货车驾驶员

王伟,男,39岁,汉族,公民身份号码:410xxxx0012,户籍地址:河南省鹤壁市山城区朝阳街北五胡同1号院2号楼4单元1楼,现住址:佛山市南海区海元物流园A43栋3-7档,准驾车型:A2,驾驶证状态:违法未处理,事故未处理(本次事故未处理),佛山市南海区上元大地物流公司员工。经查六合一系统,王伟(410xxxx0012)无历史事故记录,近三年(2018年7月8日至2021年7月7日)有2条交通违法记录,主要为机动车违反禁止停车标志、禁止长时停车标志或禁止停车线指示;在禁止鸣喇叭的区域或者路段鸣喇叭。经检验,王伟事发时无涉酒涉毒情况。

3.无号牌正三轮轻便摩托车驾驶员

罗朝军，男，1973年2月6日出生，苗族，住址：云南省文山壮族自治州富宁县花甲乡木垢村民委龙桑小组，身份证号码：532xxxx2132，未依法取得机动车驾驶证，交通方式：驾驶无号牌正三轮轻便摩托车，轻微伤，联系电话：138xxx195。

4.无号牌正三轮轻便摩托车乘客、死者

杨老恩，女，1976年5月出生，苗族，公民身份号码：532xxxx2169，户籍地址：云南省文山壮族苗族自治州富宁县花甲乡木垢村民委龙桑村小组，生前住址：南沙区横沥镇群结村出租屋，未考取机动车驾驶证，广州山通货运代理有限公司员工，有戴安全头盔。经检验，杨老恩事发时无涉酒涉毒情况。

【证据材料：相关人员身份证复印件，《暨南大学司法鉴定中心司法鉴定意见书》（暨大司鉴中心〔2021〕临鉴字第L697号）、《暨南大学司法鉴定中心司法鉴定意见书》（暨大司鉴中心〔2021〕病鉴字第B651号）】

（二）事故车辆情况

1.粤ADX865号重型自卸货车

登记车主：万隆工程（广州）有限公司，登记性质为：货运，登记住址：广州市南沙区进港大道579号富宏国际公寓B栋405房，车辆状态：事故未处理（本次事故未处理）。事发时车辆载有余泥，经过磅检验，实测车货总重33.16吨，核载总质量31.00吨，超载值2.16吨，超载率6.90%。经查六合一系统，粤ADX865号重型自卸货车曾于2019年5月18日在番中线横沥牌坊路段发生一起交通事故，造成一人受伤；该车近三年（2018年7月8日至2021年7

月 7 日）有 31 条交通违法记录，主要为未按规定时限办理变更登记；载货汽车、挂车未按照规定安装侧面及后下部防护装置；未按规定喷涂放大号牌；未按规定喷涂标识、粘贴标识；机动车行经渡口，不服从渡口管理人员指挥，不依次待渡的；驾驶安全设施不全的机动车的；机动车违反禁令标志指示的；驾驶机动车在高速公路、城市快速路以外的道路上不按规定车道行驶的；驾驶时拨打接听手持电话的；机动车违反规定使用专用车道的。

事发当日 14 时 20 分许，付国华从南沙区新广二路 112 号（广州艺豪装卸服务有限公司）旁边的星河地产住宅小区建设项目工地出发，前往万顷沙镇三民岛途中发生事故。

2. 粤 AAH659 号重型厢式货车

登记车主：广州市君安运输有限公司，登记性质为：货运，登记住址：广东省广州市白云区广花路夏茅路段西侧夏茅蔬菜批发市场南面自编 1 号，车辆状态：事故未处理（本次事故未处理），车辆年审和保险均在有效期内。经查六合一系统，粤 AAH659 号重型厢式货车曾于 2019 年 7 月 17 日在鹤山市 325 国道 40 公里处发生一起简易事故；该车近三年（2018 年 7 月 8 日至 2021 年 7 月 7 日）有 23 条交通违法记录，主要为机动车违反禁止停车标志、禁止长时停车标志或禁止停车线指示；驾驶机动车违反道路交通信号灯通行；机动车不在机动车道内行驶；机动车违反禁令标志指示；机动车违反禁止标线指示；驾驶机动车在城市快速路上不按规定车道行驶；机动车通过有灯控路口时，不按所需行进方向驶入导向车道；在禁止鸣喇叭的区域或者路段鸣喇叭；驾驶排放检验不合格的机动车上道路行驶；上道路行驶的机动车未放置保险标志；机

动车违反规定停放、临时停车，妨碍其它车辆、行人通行；未按规定喷涂标识、粘贴标识；在同车道行驶中，不按规定与前车保持必要的安全距离。事发时车辆未载有货物。

事发当日14时32分许，王伟从南沙区互太纺织厂出发，返回佛山市南海区途中发生事故。

（证据材料：相关车辆行驶证、机动车信息查询结果单、保险单等复印件）

3.**无号牌正三轮轻便摩托车**

车架号：20354，未查询到合法登记信息，实际使用人：罗朝军，车辆未投保。

事发当日14时20分许，罗朝军从南沙区横沥镇群结村住处出发，在前往万顷沙镇新垦邮政银行途中发生事故。该车辆事发时未经过交通劝导岗。

（三）事故车辆鉴定、装载情况

车辆	痕迹鉴定情况	装载情况
粤ADX865号重型自卸货车	1.车头左侧离地70cm至120cm碰撞破裂； 2.车头左侧离地150cm有刮擦痕迹； 3.车辆左侧第二轮胎挡泥板离地100cm有碰撞痕迹； 4.右侧倒视镜离地220cm至270cm碰撞变形； 5.车长854cm，车宽254cm，车高348cm。	实测车货总重33.16吨，核载31.00吨，超载2.16吨，超载率6.90%。
粤AAH659号重型厢式货车	1.车长990cm，车宽254cm，车高385cm； 2.车头左侧后视镜离地210cm至240cm碰撞破碎。	空载
无号牌正三轮轻便摩托车	1.车长280cm，车宽110cm，车高128cm； 2.车厢尾部离地60cm至110cm碰撞变形，	空载

车辆	痕迹鉴定情况	装载情况
	有刮痕; 3.车头碰撞变形。	

粤ADX865号重型自卸货车超载6.90%，碰撞部位为粤ADX865号牌重型自卸货车左中部与无号牌正三轮轻便摩托车车尾厢、粤ADX865号牌重型自卸货车右前侧与粤AAH659号重型厢式货车左前侧。

（证据材料：道路交通事故现场勘查笔录）。

（四）事故车辆技术鉴定情况

车辆	制动系统	转向系统	灯光系统	行驶速度
粤ADX865号 重型自卸货车	不合格	合格	无法确定事故前是否合格	58.9 km/h
粤AAH659号 重型厢式货车	合格	合格	合格	18.2 km/h
无号牌正三轮 轻便摩托车	合格	合格	不合格	24.7 km/h

该路段限速60km/h，三车均未超速。事故发生时间为14时32分，灯光系统与本起事故无关。道路交通事故车辆技术检验报告（粤安车技检〔2021〕N2107074175A号）显示，粤ADX865号重型自卸货车左前轮制动鼓与制动片间隙过大（1.87mm），制动片沾有油污，二轴左轮制动鼓与制动片间隙过大（1.33mm），造成左前轮和二轴左轮制动力不足。

【证据材料：道路交通事故车辆技术检验报告（粤安车技检〔2021〕N2107074175A号、N2107074175B号、N2107074175C号、

N2107074175A-1 号、N2107074175B-1 号、N2107074175C-1 号、N2107074175C-2 号）】

（五）驾驶人员酒驾毒（药）驾鉴定情况

1.对付国华的血液进行定量检测血液（编号：2021-D-2536）中酒精（乙醇）含量、24 种毒（药）物[1]成分进行检测，未检测出酒精成分、未检测出 24 种毒（药）物成分。

【证据材料：暨南大学司法鉴定中心司法鉴定意见书（暨大司鉴中心〔2021〕毒鉴字第 2536 号）、暨南大学司法鉴定中心司法鉴定意见书（暨大司鉴中心〔2021〕毒鉴字第 D2540 号）】

2.对王伟的血液进行定量检测血液（编号：2021-D-2533）中酒精（乙醇）含量、24 种毒（药）物成分进行检测，未检测出酒精成分、未检测出 24 种毒（药）物成分。

【证据材料：暨南大学司法鉴定中心司法鉴定意见书（暨大司鉴中心〔2021〕毒鉴字第 D2533 号）、暨南大学司法鉴定中心司法鉴定意见书（暨大司鉴中心〔2021〕毒鉴字第 D2537 号）】

3.对罗朝军的血液进行定量检测血液（编号：2021-D-2534）中酒精（乙醇）含量、24 种毒（药）物成分进行检测，未检测出酒精成分、未检测出 24 种毒（药）物成分。

【证据材料：暨南大学司法鉴定中心司法鉴定意见书（暨大司鉴中心〔2021〕毒鉴字第 D2354 号）、暨南大学司法鉴定中心司法

[1] 24 种毒（药）物成分分别是：苯丙胺、甲基苯丙胺、3，4-亚甲基二氧基甲基苯丙氨、3，4-亚甲基双氧苯丙氨、卡马西平、氯胺酮、哌替啶、硝西泮、地西泮、吗啡、单乙酰吗啡、氯硝西泮、艾司唑仑、劳拉西泮、尼美西泮、可卡因、咪达唑仑、阿普唑仑、美沙酮、氯丙嗪、氯氮平、三唑仑、可待因、蒂巴因成分。

鉴定意见书（暨大司鉴中心〔2021〕毒鉴字第D2538号）】

（六）事故道路情况

事故现场位于南沙区万顷沙镇万环西路出科发路东313米，非施工路段。万环西路事发路段道路线形平直，呈南北走向，双向六车道，单向三条机动车道。该路段限速60km/h,设有前方村庄路口标志、限速标志、禁停标志、非机动车道标志牌、限速标线、车道导向标线、道路边缘线、车道分隔标线、行驶方向指示标线。中央以绿化隔离带分隔，沥青路面，路面平整，路侧防护设施为路沿隔离砖、行道树、金属护栏。无观察遮挡物，通视效果良好，事故时间为下午，天气晴，路侧有路灯照明，观察视线较好。道路业主单位：南沙区住房和城乡建设局，道路管养单位：南沙区住房和城乡建设局。事发位置500米范围内近三年发生1宗一般程序处理的事故，造成1人受伤。

（七）事故单位基本情况

万隆工程（广州）有限公司（属地管辖：南沙区），粤ADX865号重型自卸货车登记车主。经营范围：土木工程建筑业；有效期：长期；注册登记地址：广州市南沙区进港大道579号富宏国际公寓B栋405房，法定代表人：陈浩。该公司于2021年2月取得《广州市建筑废弃物处置证（运输）》。

经调查，万隆工程（广州）有限公司名下现有20台货运车辆（均为重型自卸货车），该公司存在以下问题：

1.该公司车辆近三年（2018年7月8日至2021年7月7日）有331条违法记录，其中11台车辆近一年存在交通违法行为10次以上，占比55%，存在“涉事生产经营单位所有营运车辆5%以

上的车辆存在交通违法行为10次以上的”情形;

2.公司于2019年03月05日取得《道路运输经营许可证》,在2020年03月05日至2021年03月04日期间共有7台[2]货运车辆有超载的违法行为,占比35%,存在“道路运输企业1年内违法超限运输的货运车辆超过本单位货运车辆总数的10%”的情形;

3.未按规定对从业人员进行安全生产教育培训,2021年2月份的从业人员安全培训记录中,发现付国华(涉事驾驶员)、李贵宁、范清林等9名驾驶员[3]未参加安全生产教育培训,只有张远高、曾轻副参加了补训。

4.未按照《隐患排查、登记和治理制度》的规定[4]落实车辆“三检”制度,未发现事故车辆粤ADX865刹车片有油污,未检查出左前轮制动鼓、二轴左轮制动鼓与制动片间隙过大。

5.未按照《车辆安全检查制度》第2.3项[5]的要求落实粤ADX865的安全检查;

6.未按照《车辆安全文明运输管理规定》第5.1项[6]的规定落

---

[2] 粤ABY847,驾驶员:付国华(本次故事驾驶员驾驶),违法时间2020-05-12;
粤ACS549,驾驶员:岑正树;违法时间2020-05-12;
粤ADL856,驾驶员:曹明万(已离职),违法时间2020-08-05;
粤ADQ169,驾驶员,杨建忠(已离职),违法时间2020-08-10和违法时间2020-10-5;
粤ADX865(肇事车辆),驾驶员:翟洪振,违法时间2020-05-13;
粤AFT431,驾驶员:覃祖贤(已离职),违法时间2020-10-16;
粤AFU205,驾驶员:张远高,违法时间2020-10-16。

[3] 2021年02月培训未参加人员:李贵宁、范清林、岑正树、翟洪振、班富飞、付国华、杨世方、张远高、曾轻副。

[4] **《隐患排查、登记与治理制度》**第6.1项 安全检查中发现的问题,要逐项分析研究,制定出切实可行的整改方案,限期落实整改。

[5] **《车辆安全检查制度》**第2.3项 手、脚制动器、离合器和刮水器是否良好。

[6] **《车辆安全文明运输管理规定》**第5.1项 车辆安全文明运输
2.发车前,做到“五不两良好”:不酒后上岗,不带病上岗,不疲劳上岗,不带不良情绪上岗,不服用影响安全驾驶的药物上岗;保持本人身体状况良好、驾驶车辆性能良好。

实“五不两良好”“五不两超载”的管理职责;

7.未按照《交通违法处理和信息管理制度》的要求对一年内发生2次以上交通违法行为的驾驶员进行安全驾驶警示教育和重点监管,未对一年内多次违法的驾驶员(龚开田、夏小斌、陈德军、范清林、岑正树、班富飞、付国华、张金、丁世强、汪永勇、杨世方、杨志勇、曾轻副、杨伟共14名)进行重点监控、警示教育和调岗处理。

附表 《万隆工程(广州)有限公司驾驶员近三年违法情况表》

序号	入职日期	驾驶员	驾驶车辆	2018年7月8日至2019年7月7日违法次数	2019年7月8日至2020年7月7日违法次数	2020年7月8日至2021年7月7日违法次数	合计违法次数
1	2020年12月10日	龚开田	粤ACJ446	/	/	9	9
2	2021年4月14日	付东冉	粤ADP147	/	/	1	2
			粤AFP600	/	/	1	
3	2019年5月8日	夏小斌	粤ABJ447	0	1	6	22
			粤ABH445	0	12	0	
			粤ADX865	1	2	0	
4	2021年6月21日	姜成辉	粤ACD986	/	/	1	1
5	2019年	陈德军	粤ADE988	1	8	11	22
			粤ACD986	0	2	0	

3.驾驶中,做好“五不两确保”:不超载,不超速,不疲劳驾驶,不接打电话,不关闭车辆动态监控系统;确保系好安全带,确保自己的生命安全、平安出行。

序号	入职日期	驾驶员	驾驶车辆	2018年7月8日至2019年7月7日违法次数	2019年7月8日至2020年7月7日违法次数	2020年7月8日至2021年7月7日违法次数	合计违法次数
6	5月10日 2020年 7月28日	范清林	粤ACG198	/	1	12	16
			粤ABY847	/	0	1	
			粤ACD986	/	0	2	
7	2020年 4月10日	岑正树	粤ACS549	/	2	10	12
8	2019年 7月31日	班富飞	粤ACC177	/	2	10	13
			粤ADX865	/	1	0	
9	2021年 4月28日	黄光阳	粤ABY847	/	/	2	2
10	2019年 5月11日	付国华	粤ADX865	0	0	11	22
			粤ABY847	1	10	0	
11	2021年 4月14日	尹杨杨	粤AFQ827	/	/	0	0
12	2021年 1月3日	张金	粤AFA660	/	/	4	4
13	2020年 11月1日	丁世强	粤AFX157	/	/	8	8
14	2021年	汪永勇	粤ADN917	/	/	3	3

序号	入职日期	驾驶员	驾驶车辆	2018年7月8日至2019年7月7日违法次数	2019年7月8日至2020年7月7日违法次数	2020年7月8日至2021年7月7日违法次数	合计违法次数
	2月18日						
15	2020年10月15日	杨世方	粤AFC112	/	/	7	7
16	2020年10月11日	杨志勇	粤AFY790	/	/	4	5
			粤AFX157	/	/	1	
17	2020年10月11日	张远高	粤AFP600	/	/	1	1
18	2021年2月18日	曾轻副	粤AFS841	/	/	3	3
19	2021年4月14日	杨伟	粤AFU205	/	/	4	5
			粤AFX157	/	/	1	
20	2021年6月26日	覃祖贤	粤AFT431	/	/	2	2

2021年以来，万隆工程(广州)有限公司先后两次申请车辆外观标志、车厢密闭性和车载智能终端审验，均符合广州市建筑废弃物运输车辆技术规范要求。按照《广州市建筑废弃物运输企业诚信记分管理办法》有关规定和区综合行政执法局立案处罚数据，截至2021年10月，该公司诚信记分58分，为南沙区建筑废弃物运输企业中扣分最多的企业。

（八）粤ADX865号重型自卸货车超载货源追查情况

粤ADX865号重型自卸货车所装载的土方来源于珠江街二涌半星河地产住宅小区建设项目，该项目于2021年10月11日取得《广州市建筑废弃物处置证(排放)》，证号:(南沙)排字〔2021〕33号。建设单位为广州元通房地产开发有限公司，联系人李瑞，联系电话：13824343016。施工单位为深圳市星宏达工程建设有限公司，联系人严峰，联系电话：18127989826。监理单位为深圳科宇工程顾问有限公司，联系人袁国栋，联系电话：13622318551。分包单位为广东华辉建设有限公司。事故发生时，该项目违反《广州市建筑废弃物管理条例》有关规定，涉嫌非法排放建筑废弃物。

四、事故的原因和性质

（一）直接原因

经调查认定，事故的直接原因是万隆工程（广州）有限公司未按照企业内部《隐患排查、登记和治理制度》的规定落实车辆“三检”制度，未按照《车辆安全检查制度》第2.3项的要求落实粤ADX865号重型自卸货车的安全检查，未发现粤ADX865刹车片有油污，未检查出左前轮制动鼓、二轴左轮制动鼓与制动片间隙过大，致驾驶员付国华驾驶的车辆存在重大安全隐患，且付国华未按照操作规范安全驾驶、文明驾驶，与无号牌正三轮轻便摩托车发生刮碰，造成正三轮轻便摩托车乘客杨老恩死亡。

（二）间接原因

1.万隆工程（广州）有限公司存在安全管理和安全责任制落实

不到位，安全生产规章制度和操作规程落实不到位，没有及时消除隐患。区公安分局通过六合一系统查询，得到该公司驾驶员近三年（2018年7月8日至2021年7月7日）的违法情况，付国华（涉事驾驶员）违法22次、夏小斌违法22次、陈德军违法22次、范清林违法16次、班富飞违法13次、岑正树违法12次、龚开田违法9次、丁世强违法8次、杨世方违法7次、杨伟违法5次、杨志勇违法5次、张金违法4次、汪永勇违法3次、曾轻副违法3次(详见第14页附表《万隆工程（广州）有限公司驾驶员近三年违法情况表》)。万隆公司内部管理制度《交通违法处理和信息管理制度》要求，对一年内发生2次以上交通违法行为的驾驶员进行安全驾驶警示教育和重点监管，对一年内多次违法的驾驶员进行重点监控、警示教育和调岗处理，但万隆公司没有对以上驾驶员未进行调岗处理，也没有重点监控措施记录，对驾驶员日常管理不到位，驾驶员违法次数多，没有按要求落实到位。

2.万隆工程（广州）有限公司未督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程，未按照《车辆安全文明运输管理规定》第5.1项的规定落实“五不两良好”、“五不两超载”的管理职责，车辆超载率6.9%，同时，在2020年03月05日至2021年03月04日期间共有7辆货运车辆[7]有超载的违法行为，

[7] 粤ABY847，驾驶员：付国华（本次故事驾驶员驾驶），违法时间2020-05-12；
粤ACS549，驾驶员：岑正树；违法时间2020-05-12；
粤ADL856，驾驶员：曹明万（已离职），违法时间2020-08-05；
粤ADQ169，驾驶员，杨建忠（已离职），违法时间2020-08-10和违法时间2020-10-5；
粤ADX865（肇事车辆），驾驶员：翟洪振，违法时间2020-05-13；
粤AFT431，驾驶员：覃祖贤（已离职），违法时间2020-10-16；

该公司的违章面谈记录台帐中，没有对此7辆车驾驶员的面谈记录，也未见有相应的处理措施记录。

3.万隆工程（广州）有限公司未按规定对从业人员进行安全生产教育培训。万隆公司2021年2月份的从业人员安全培训记录中，发现付国华(涉事驾驶员)、李贵宁、范清林等9名驾驶员未参加安全生产教育培训，只有张远高、曾轻副参加了补训。

（三）事故性质

经调查，南沙区万环西路“7·7”生产经营性一般道路交通事故是一起生产安全责任事故。

五、对有关单位（人员）的主要问题和处理意见

为汲取教训，教育和惩诫事故单位和有关事故责任人员，防止同类事故的再次发生，根据《中华人民共和国行政处罚法》[8]、《中华人民共和国安全生产法》[9]和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等法律法规，事故调查组对这起生产安全责任事故的有关责任单位、责任人建议作出如下处理:

（一）事故责任单位分析及处理建议

1.万隆工程（广州）有限公司存在安全管理和安全责任制落实不到位，安全生产规章制度和操作规程落实不到位，违反了《中华

粤AFU205，驾驶员：张远高，违法时间2020-10-16。

[8] **《中华人民共和国行政处罚法》**第三十七条 实施行政处罚,适用违法行为发生时的法律、法规、规章的规定。但是，作出行政处罚决定时，法律、法规、规章已被修改或者废止，且新的规定处罚较轻或者不认为是违法的，适用新的规定。

[9] **《中华人民共和国安全生产法》（2014年修订）**实施日期：2014年12月1日至2021年8月31日。

人民共和国安全生产法》第四条[10]、第三十八条[11]的规定；未督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条[12]的规定；安全生产管理人员未经行业主管部门考核合格，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十四条第二款[13]的规定；对驾驶员的培训不到位，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款[14]的规定。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条第一项[15]规定，建议由区应急管理局依法给予其行政处罚。

2.深圳市星宏达工程建设有限公司，肇事车辆（粤ADX865号重型自卸货车）超载货物流出项目的施工单位，违规为车辆超标准装载，违反《广东省道路货物运输源头超限超载治理办法》第七

---

[10] **《中华人民共和国安全生产法》（2014年修订）**第四条 生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立、健全安全生产责任制和安全生产规章制度，改善安全生产条件，推进安全生产标准化建设，提高安全生产水平，确保安全生产。

[11] **《中华人民共和国安全生产法》（2014年修订）**第三十八条 生产经营单位应当建立健全生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并向从业人员通报。

[12] **《中华人民共和国安全生产法》（2014年修订）**第四十一条 生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

[13] **《中华人民共和国安全生产法》（2014年修订）**第二十四条 危险物品的生产、经营、储存单位以及矿山、金属冶炼、建筑施工、道路运输单位的主要负责人和安全生产管理人员，应当由主管的负有安全生产监督管理职责的部门对其安全生产知识和管理能力考核合格。考核不得收费。。

[14] **《中华人民共和国安全生产法》（2014年修订）**第二十五条 生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。。

[15] **《中华人民共和国安全生产法》（2014年修订）**第一百零九条 发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由安全生产监督管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处二十万元以上五十万元以下的罚款；

条第一项[16]的规定，建议由区交通运输局对深圳市星宏达工程建设有限公司实施行政处罚，并督促落实整改措施。

3.深圳市星宏达工程建设有限公司涉嫌非法排放建筑废弃物，万隆工程（广州）有限公司涉嫌非法承运非经批准排放的建筑废弃物，建议区综合执法局、区城市管理局进行深入调查处理。

（二）对事故责任人的责任分析及处理建议

1.付国华，群众，驾驶粤ADX865号牌重型自卸货车（超载率6.90%），未有效落实车辆安全检查职责，不按规定车道行驶，一直在最左侧车道行驶，在发现罗朝军驾驶的无号牌正三轮轻便摩托车时，不采取避让措施、不观察路面安全情况盲目变道，在遇到右侧车道有货车同时变道的情况下，没有采取合理的应急措施，导致撞上左侧无号牌正三轮轻便摩托车，造成无号牌正三轮轻便摩托车乘客杨老恩死亡、罗朝军受伤、三车损坏，对事故发生负有直接责任，在事故中承担主要责任，建议由南沙区司法机关依法追究其刑事责任。

2.罗朝军，群众，驾驶无号牌正三轮轻便摩托车，未依法取得机动车驾驶证，驾驶机动车违反规定载人且未靠最右侧车道行驶，是导致此事故发生的次要原因，违反《中华人民共和国道路交通安全法》第十九条第一款[17]和《中华人民共和国道路交通安全法实

[16] **《广东省道路货物运输源头超限超载治理办法》**第七条 货运源头单位不得有下列行为：（一）为车辆超标准装载、配载。

[17] **《中华人民共和国道路交通安全法》**第十九条 驾驶机动车，应当依法取得机动车驾驶证。

施条例》四十四条第一款[18]、第五十五条第一款第三项[19]的规定，建议由公安部门按规定处理。

3.王伟，群众，驾驶粤AAH659号重型厢式货车，在未开启转向灯的情况下，从最右侧车道向左变更车道，导致粤ADX865号牌重型自卸货车与其驾驶的粤AAH659号重型厢式货车发生碰撞，是导致事故发生的次要原因，违反《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第五十七条第一款[20]的规定，建议由公安部门按规定处理。

4.陈浩，群众，万隆工程（广州）有限公司法定代表人，安全生产第一责任人，履行安全生产职责不到位，未有效督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患，未有效督促从业人员严格执行安全生产管理制度和操作规程，对本起事故负有责任，违反《中华人民共和国安全生产法》第十八条第（一）（三）（五）项[21]，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十二条第（一）项[22]规定，建议由区应急管理局依法给予其行政处罚，并由区交通

---

[18] **《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》**四十四条 在道路同方向划有2条以上机动车道的，左侧为快速车道，右侧为慢速车道。在快速车道行驶的机动车应当按照快速车道规定的速度行驶，未达到快速车道规定的行驶速度的，应当在慢速车道行驶。摩托车应当在最右侧车道行驶。有交通标志标明行驶速度的，按照标明的行驶速度行驶。慢速车道内的机动车超越前车时，可以借用快速车道行驶。

[19] **《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》**第五十五条 机动车载人应当遵守下列规定：（三）摩托车后座不得乘坐未满12周岁的未成年人，轻便摩托车不得载人。

[20] **《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》**第五十七条 机动车应当按照下列规定使用转向灯：（一）向左转弯、向左变更车道、准备超车，驶离停车地点或者掉头时，应当提前开启左转向灯。

[21] **《中华人民共和国安全生产法》（2014年修订）**第十八条 生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（一）建立、健全本单位安全生产责任制；（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（五）督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；

[22] **《中华人民共和国安全生产法》（2014年修订）**第九十二条 生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由安全生产监督管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之三十的罚款；

运输局提请市交通运输局将其安全考核合格证明作废。

六、事故防范措施建议

为认真吸取事故教训，举一反三，及时采取措施，堵塞漏洞，防止类似事故发生，各有关部门严格按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的原则，切实加强本行业领域的业务管理和安全管理，提出以下对策措施和建议：

（一）区交通运输局要进一步强化行业监管，落实源头治理。一是要加强货运行业监管工作，督促企业加强对营运车辆及驾驶员的安全管理，车辆“安检”不流于形式不走过场，杜绝类似事故发生。二是要依据《广东省道路货物运输源头超限超载治理办法》会同相关部门加强重点货运源头监管，督促货源单位加强对驾驶员、计重员、装载员培训和管理。对不按规定进行装载培训和登记记录、不按装载限重配载等违法行为，严格依法查处，维护好路产路权，保障道路交通安全。三是要持续推进“打非治违”工作，采取源头治理与路查路检相结合的方式，完善非法营运整治联动执法长效机制，维护良好的营运秩序。四是对未按规定安装符合国家及广东省相关标准要求的车载智能视频监控报警装置，或并按规定将监控数据上传至广东省道路运输车辆智能监管系统的重型货运车辆，不予核发《道路运输证》，对于提交《道路运输证》年度审验的，不予通过年审。五是牵头对事故发生地点道路交通安全进行评估，对发现的隐患及时进行整改。

（二）区城管部门要加强建筑废弃物运输行业的监管，严格按

照《建筑废弃物运输车辆标志与监控终端、车厢规格与密闭》(B4401T/11-2018)每半年组织一次建筑废弃物运输车辆检验,严禁不符合规范要求的车辆从事建筑废弃物运输。对不符合《建筑废弃物运输车辆标志与监控终端、车厢规格与密闭》等有关规定和技术标准的建筑废弃物运输车，不得颁发《建筑废弃物运输车辆标识》。

(三)区公安分局要加强重点车辆管控,提高上路率、见警率、管控率、查处率,严厉打击以酒后驾驶、疲劳驾驶、超员、超速为主的交通违法行为，加强以区超限超载检测站点为依托，对由交通运输局确认的超限超载车辆,依法进行处罚、记分;加强事故分析研判，根据事故多发时段、路段及原因等特点开展针对性管控整治,对多次违法未处理、逾期未年检、未报废的重点车辆企业,要及时函告企业及所在地交通管理部门。

(四)区综合执法局、区交通运输局、区公安分局、区城管局依职责开展联合检查，加大执法查处力度，倒逼装载源头企业落实合法装载主体责任。

(五)各镇(街)要强化交通安全综合治理及宣传教育,及时消除安全隐患。组织各职能部门开展联合执法,对“两客一危”、载货汽车、“五类车”等重点车辆加大管理力度,优化道路组织;加强对广大群众、特别是机动车驾驶员的交通安全教育，组织媒体曝光相关案例，努力提高群众交通安全出行意识。

(六)各相关企业要深刻汲取事故教训，认真落实安全生产主

体责任。建立健全安全生产责任制和相关管理制度，加强人员和车辆管理，严格落实运输车辆维护保养工作，防止“病车”上路，杜绝车辆超限超载行为，组织开展针对性专题培训学习，提高从业人员安全意识，防范事故发生。

附件：南沙区万环西路“7·7”生产经营性一般道路交通事故调查组成员同意结案签名表

广州市南沙区万环西路“7·7”生产经营性一般道路交通事故调查组

2021年12月8日

附件

南沙区万环西路“7·7”生产经营性一般道路交通事故调查组成员同意结案签名表

事故调查组成员	姓 名	单 位	签名
组 长	魏 敏	区政府	
副组长	马炜烨	区应急管理局	
	桂建文	区交通运输局	
成员	王明春	区公安分局	
	叶良柯	区交通运输局	
	方卫忠	区交通运输局	
	陆树荣	区城市管理局	
	杨 鲲	区人力资源和社会保障局	
	陈嘉俊	区应急管理局	
	胡华胜	区应急管理局	
	陈创彬	区应急管理局	

	曲　明	区总工会	